

1500378-63.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090582/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 24038109 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1638/22/928 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500378-63.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500378-63.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090582/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 24038109 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1638/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2090582 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2090582 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA, 1638/22/928 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre de Paiva Alves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ALEXANDRE DE PAIVA ALVES, pelas condutas previstas no artigo 155, §1º (repouso noturno), e §4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, e artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 03 de abril de 2022.

Narra a denúncia que o réu, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, a quantia de R\$ 107,00 (cento e sete reais), bem como 03 (três) isqueiros, um carregador de celular, e 02 (duas) chaves de fenda (cf. auto

de exibição/apreensão de fls. 12/13 e auto de entrega de fls. 14/15), bens e valores pertencentes ao estabelecimento comercial CC de Carvalho, representado pelo proprietário Max Wanderson Sousa Silva.

Consta, ainda, que, logo após o furto, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, o réu trazia consigo, para consumo pessoal, 07 porções de crack, pesando aproximadamente 10 gramas (auto de exibição e apreensão a fls. 12/13 e auto de constatação preliminar a fls. 16/17).

Requeru o Ministério Público, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.

FA e Certidão de distribuições criminais às fls. 43/52.

O réu foi preso em flagrante, seguindo-se da conversão em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia (fls. 77/80).

A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2022 (fls. 130/132).

O réu foi citado (fls. 155) e apresentou resposta escrita (fls.

Mantido o recebimento da denúncia. (fls. 165/167).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em sede de alegações finais.

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem questões preliminares, aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/3), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 9/11), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 12/15), pelo laudo pericial do entorpecente (fls. 121/123), pelo laudo pericial do local (fls. 141/147), pelos depoimentos (fls. 4/6), corroborados pelas oitivas em juízo.

Quanto à autoria, não há dúvidas sobre a participação do réu.

Ouvida em juízo, a vítima Max Wanderson Souza Silva disse que é o proprietário do comércio indicado na ocorrência. No dia dos fatos, foi acionado por vizinha que relatou a presença de pessoa rondando o estabelecimento. Imediatamente acessou as imagens internas e externas do local, ocasião em que confirmou a presença de um indivíduo, que arrombou a lateral do comércio e subtraiu valores e pertences do comércio. Chegando no local a pessoa já havia se evadido. Acionada, a polícia militar conseguiu deter um indivíduo, que conseguiu reconhecer. Recebeu de volta os objetos furtados que estavam com o réu. O réu disse que há havia comprado drogas e um lanche. O conserto da porta foi em torno de R\$ 60,00/80,00. Em juízo, ratificou o reconhecimento do réu como o responsável pelo furto de seu comércio, esclarecendo que o reconheceu pelas imagens.

Deivid Hugo da Costa, policial militar, relatou que foram acionados, via COPOM, para atendimento de ocorrência de furto de comércio. A partir das imagens das câmeras de segurança, o proprietário mostrou para os policiais a ação do indivíduo, que arrombou a porta lateral do contêiner comercial, levando dinheiro e pertences do local. Em patrulhamento nas imediações, visualizaram o réu trocando de blusa.

Abordado, em seu poder foram encontradas 7 porções de substâncias análogas ao crack, R\$44,25 e os demais objetos descritos no auto de exibição. A vítima reconheceu o réu como o autor do furto, assim como identificou os objetos que ele havia subtraído de seu estabelecimento.

Interrogado o réu confessou que furto os itens por conta de recaída nas drogas; já cumpriu pena por furto.

Quanto à autoria, não há dúvidas sobre a participação do réu, estando a confissão confortada pelas demais provas produzidas nos autos, corroborados pelas oitivas em juízo, que afastam qualquer dúvida com relação à autoria, inclusive quanto à posse de drogas para uso pessoal.

A prova é, assim, coesa e segura. Não há, pois, qualquer dúvida quanto à prática imputada na denúncia, inexistindo causas que afastem a ilicitude, exclua a culpabilidade ou a punibilidade.

Com relação à qualificadora do furto, reconheço o arrombamento, conforme demonstrou a prova oral e as imagens das câmeras, já que o laudo pericial apontou que o local do dano causado pelo réu já havia sido reparado (fls. 143).

Ressalto, no ponto, a previsão do CPP: "Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta."

Afasto, no entanto, a causa de aumento do art. 155, §1º, do CP, na esteira do que restou decidido pelo C. STJ, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.087: "a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP).

O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso, por se tratar de ação praticada por meio de arrombamentos, dotada de maior reprovabilidade, suficiente a afastar a benesse, sendo, ainda, o réu é furtador contumaz sob motivação do uso de drogas.

O réu é reincidente específico no crime de furto qualificado, conforme condenação oriunda dos autos de nº 3029938-84.2013.8.26.0114 (fls. 43), além de ter maus antecedentes (condenação nos autos de nº 0000409-12.2016.8.26.0229 - fls. 43/44). Deixo de condenar o réu ao pagamento dos danos materiais, eis que não há nos autos elementos que indiquem quais danos a esse título a vítima teria sofrido, observando-se que os bens subtraídos foram devolvidos ao proprietário, conforme auto de entrega de fls. 14/15. Porém, o contêiner foi consertado (fls. 143) e não há informação sobre custos, inviabilizando acolhimento de danos materiais. Deixo, ainda, de fixar indenização por danos morais diante da natureza e circunstâncias do crime.

Nessas condições passo à dosimetria da pena.

Para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11343/06

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e 28 da Lei 11343/06, fixo a pena de advertência, que dou por cumprida com a leitura desta sentença ao réu.

Para o crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal

Respeitado o sistema trifásico, considerando a qualificadora do arrombamento para fixação dos limites, bem como o fato de o réu ostentar maus antecedentes, conforme fundamentação, sendo circunstância negativa, fixo a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias multa.

Na segunda fase, estão presentes a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência, conforme fundamentação. Quando do julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal.

Inexistindo causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena acima fixada. Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP, ressaltando que, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, o réu está preso desde 03 de abril de 2022, não interferindo na fixação do regime inicial, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Embora a reprimenda tenha sido fixada em quantidade não superior a quatro anos, deixo de conceder ao réu os benefícios do art. 44 do Código Penal, diante da reincidência; pelo mesmo motivo, não cabe a suspensão da execução da pena.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ALEXANDRE DE PAIVA ALVES, RG: 49.628.551, filho de Dario Henrique Alves e Miriam Nogueira de Paiva Alves, nascido em 31/07/1993 em Sumaré - SP, como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas; e do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, submetendo-o à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias multa, no piso legal.

Disposições Finais:

Diante da pena aplicada, substituo a prisão preventiva decretada por liberdade provisória, impondo as seguintes condições:

I - não mudar de residência, sem prévia permissão judicial, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar o lugar onde será encontrado;

II - não praticar qualquer ato de obstrução ao andamento do processo, comparecendo em todos os autos processuais para o qual for intimado;

III - não praticar nova infração penal dolosa.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, com urgência, a ser cumprido em regime de plantão, se o caso.

Decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, tratando-se de instrumento/proveito/produto do crime pelo qual condenado. Tendo em vista o baixo valor e utilidade, sendo evidente o desinteresse em aproveitamento ou destinação, fica autorizada a destruição.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Incidirá no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art.

91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA